

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2126/2533

พนักงานอัยการ ศาลแขวง พระนคร
เหนือ

ผู้ถูกกล่าวหา

นาย ชัยชนะ พลานันท์

นาย อุทัย หรือ เคน ราษฎร์ นิยม

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1), มาตรา 33

ผู้ถูก กล่าวหาเป็นผู้ประกันตัวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ ในระหว่าง การ
พิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอถอนหลักประกัน และรับหลัก
ประกันคืนโดยอ้างว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก 1 ปี โทษจำรอในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหา
ยื่นคำร้องขอถอนหลักประกันนั้นผู้ถูกกล่าวหาได้นำตัวจำเลยส่งมอบต่อศาลและ
ศาลอุทธรณ์ยังมีได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลย อันจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นความรับ
ผิดตามสัญญาประกัน ฉะนั้นการที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอถอนหลักประกันคืน โดย
อ้างเหตุขอคืนอันเป็นเท็จ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทราบความจริงอยู่แล้วหาใช่ผู้ถูกกล่าวหา
เขียนคำร้องในส่วนที่เกี่ยวกับข้ออ้างขอถอนหลักประกันผิดพลาดไปแต่อย่างใดไม่
พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เป็น
ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล และไม่มีเหตุสมควรที่จะลงโทษสถานเบาหรือรอการ
ลงโทษ.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 2 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพลด โทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 1 เดือน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน 1 เดือน จำเลย อุทธรณ์ โดยผู้ถูกกล่าวหาทำสัญญาประกันตัวจำเลยไปในระหว่างอุทธรณ์ มีโฉนด ที่ดินเป็นหลักประกันต่อศาล ในระหว่างคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้ถูก กล่าวหายื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2532 ขอลอนหลักประกัน และรับหลัก ประกันคืน โดยอ้างว่า ศาลพิพากษา จำคุก 1 ปี โทษจำรอผู้ถูกกล่าวหาจึงหมดข้อ ผูกพันตามสัญญาประกัน ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้น ต้นและส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านให้จำเลยฟัง ศาลชั้นต้นนัดให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผู้ ประกันส่งตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2532 ในวัน นั้นศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องขอลอนหลักประกันของผู้ถูกกล่าวหาฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2532 เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องเท็จต่อศาลเป็นการประพฤติดนไม่ เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นการละเมิดอำนาจศาล ลงโทษจำคุก 1 เดือน

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1)ประกอบด้วยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 พินิจฉัย

ผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ประกันตัวจำเลยในระหว่าง อุทธรณ์ และเป็นผู้ขอคัดคำให้การจำเลย บันทึกการฟ้องคดีอาญาด้วยวาจา และ

หมายกักขังจำเลยระหว่างอุทธรณ์ฎีกาตามคำร้องฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 ผู้ถูกกล่าวหาเย้ยอามทราบดีว่าศาลพิพากษาลงโทษจำเลยในสถานใด และในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอถอนหลักประกันนั้น ผู้ถูกกล่าวหา ก็มีได้นำตัวจำเลยส่งมอบต่อศาลและศาลอุทธรณ์ยังมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย อันจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาประกัน ฉะนั้นการที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอถอนหลักประกันคืน โดยอ้างเหตุขอคืนอันเป็นเท็จ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทราบความจริงอยู่แล้ว หากผู้ถูกกล่าวหาเขียนคำร้องในส่วนที่เกี่ยวกับข้ออ้างขอถอนหลักประกันผิดพลาดไปแต่อย่างใดไม่ พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาแสดงให้เห็นเจตนาไม่สุจริต การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลและไม่มีเหตุสมควรที่จะลงโทษในสถานเบาหรือรอการลงโทษได้ ฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น แต่ศาลอุทธรณ์มิได้อ้างบทกฎหมายที่เป็นบทลงโทษผู้ถูกกล่าวหา ศาลฎีกาเห็นสมควรปรับบทเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ผู้ถูกกล่าวหา มีความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1), 33 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ